

결혼학개론

결혼개론

담당교수 : 이유리



• 6주차 •

친밀한 폭력

6주차 친밀한 폭력

CONTENTS

01

•

교제폭력
(데이트폭력)

02

•

가정폭력

6주차 친밀한 폭력

미리 생각해보기

- 1 연인에게 내가 원하는 옷차림과 헤어스타일을 하도록 간섭하고 통제하는 것은 교제폭력(데이트폭력) 일까요?
- 2 교제폭력(데이트폭력) 및 가정폭력을 숨겨진 문제라고 표현하는 이유는 무엇일까요?

01

.

교세폭력 (데이트폭력)

1

유형 및 실태

- ✓ 연인으로 발전할 가능성을 인정하고 만나는 관계, 현재 연인관계, 종결된 이후의 관계에서 발생하는 통제, 언어적, 정서적, 경제적, 신체적, 성적 폭력, 스토킹까지 포함

유형	내용
통제	• 누구와 함께 있는지 항상 확인 • 옷차림을 제한 • 일정을 통제하고 간섭 • 휴대폰, 이메일, SNS 등을 자주 점검
언어적 · 정서적 · 경제적	• 욕을 하거나 모욕적인 말 • 안 좋은 일이 있을 때 '너 때문이야!'라는 말 • 내가 형편없는 사람이라고 느낄 정도로 비난 • 데이트 비용을 다 부담하도록 강요, 금품갈취
신체적	• 팔목이나 몸을 힘껏 움켜쥐 • 세게 밀침 • 팔을 비틀거나 머리채를 잡음 • 뺨을 때림
성적	• 내가 원하지 않는데 몸을 만짐 • 내가 원하지 않는데 애무를 함 • 나의 기분에 상관없이 키스 • 내가 원하지 않는데 성관계를 강요

1

유형 및 실태

- ✓ 폭행, 상해, 감금, 협박, 성폭력, 살인미수, 살인 등 형사입건
- ✓ 교제폭력에 대한 인식수준 높아지고 적극적인 대처 방향으로

▶ 교제폭력(데이트폭력) 신고 및 형사입건 현황

구분	신고건수(건)	형사입건(명)		
		계	구속	불구속
2019년	50,581	9,823(19.4%)	474	9,349
2020년	49,225	8,951(18.2%)	212	8,739
2021년	57,305	10,538(18.4%)	216	10,322
2022년	70,790	12,828(18.1%)	214	12,614

출처 경찰청. 교제폭력 통계자료.

1

유형 및 실태

▶ 교제폭력(데이트폭력) 현황(경찰청, 통계청)

- ✓ 교제폭력(데이트폭력) 피해자 성별
 - 여성 약 8할 압도적
- ✓ 교제폭력(데이트폭력) 피해유형
 - 폭행·상해 약 7할
 - 감금·협박, 성폭력, 살인(미수 포함) 등
- ✓ 교제폭력(데이트폭력) 가해자 특성
 - 연령대 : 20~30대 약 6할/ 직업 : 다양
 - 최초 피해 시기 : 교제 1년 이내 약 7할(6개월 이내 절반)
 - 재범률 : 약 6할

1

유형 및 실태

▶ 교제폭력(데이트폭력) 현황

✓ 교제폭력(데이트폭력) 상대와 결혼 약 4할

- 결혼 못할 정도는 아니라서, 상대방을 사랑한다고 느껴서

당연히 결혼해야 한다고 생각해서, 상대방이 변화될 것 같아서

→ 폭력을 폭력으로 인지하지 못함

사랑과 폭력을 혼동

상대방을 변화시킬 수 있다고 오해

1

유형 및 실태

▶ 교제폭력(데이트폭력) 현황(한국여성의전화)

✓ 여성 대상 성적 폭력 피해 유형 분석

- 성추행, 강간, 성적모욕·비난, 성관계 강요

카메라 등 이용촬영, 성적 의심, 유포협박, 촬영물유포 순

✓ 카메라 등 이용촬영, 유포협박, 촬영물유포 증가추세

→ 디지털 성범죄 2차 피해 위험 높음

1

유형 및 실태

▶ 디지털 성범죄

- ✓ **디지털 성범죄란** 성적 사진이나 영상을 촬영하여 상대방의 동의 없이 유포하거나 이를 빌미로 협박하는 행위, 사이버 공간에서의 성적 괴롭힘 등을 의미
(한국여성인권진흥원 디지털 성범죄 피해자지원센터 홈페이지)
- ✓ '**리벤지포르노(revenge porno)**'란 데이트 관계에서 촬영했던 상대방의 성적인 사진이나 영상을 보복 의도를 가지고 유포하는 행위
- ✓ 2018년 디지털성범죄피해자지원센터 설립
 - 수사·법률·의료지원 연계, 피해 촬영물 삭제 및 모니터링 지원 등

2

교제폭력(데이트폭력)의 문제점

- 첫째** 정서적 폭력, 신체적 폭력, 성폭력 등의 여러 유형의 폭력이 복합적으로 일어나는 경우가 많음
- 둘째** 긴밀한 연인 관계에서 서로 구속할 확률 높음
가해자나 피해자나 사랑으로 위장 또는 착각
- 셋째** 오랜 기간 지속됨. 결혼생활에서 계속 이어짐
또는 연인관계가 끝나더라도 온, 오프라인의 보복성 폭력 일어남
- 넷째** 자존감 상실, 우울증, 불안증세, PTSD, 대인관계의 악화,
사회적 고립, 수사 및 재판 과정에서의 심리적 부담,
일상복귀 어려움, 자살, 살인 등

3

교제폭력(데이트폭력)의 원인

첫째 교제폭력(데이트폭력)에 대한 인식 부족

- 통제, 언어적, 정서적 폭력에 대한 인식은 상당히 부족한 편
- 피해 당사자도 문제를 인식하지 못하거나 참고 넘어가는 문제
- 피해자를 원인제공자로 바라보는 잘못된 오해
- '데이트'라는 낭만적 단어가 그 심각성 희석, 사적인 문제로 치부

둘째 원가족 폭력 경험

- 사회학습이론, 모방학습

셋째 낮은 젠더감수성, 인권감수성

- 서로 다른 성별의 입장이나 사상 등을 이해할 수 있는 감수성이 낮은 경우

4 교제폭력(데이트폭력)의 예방과 대처방안

첫째 서로의 다름을 이해하고 존중하는 태도와 자기주장

둘째 전조증상을 보인다면 심각하게 고민

1. 큰소리로 호통을 친다.
2. 온종일 많은 양의 전화와 문자를 한다.
3. 상대방의 통화내역이나 문자 등 휴대전화를 점검한다.
4. 옷차림이나 헤어스타일 등을 자신이 좋아하는 것으로 하게 한다.
5. 다른 사람들을 만나는 것을 싫어한다.
6. 날마다 만나자고 하거나 기다리지 말라는 데도 기다린다.
7. 만날 때마다 스킨십이나 성관계를 요구한다.
8. 과거를 끈질기게 캐묻는다.
9. 헤어지면 죽어버리겠다고 한다.
10. 둘이 있을 때는 폭력적이지만 다른 사람이 있으면 태도가 달라진다.
11. 싸우다가 외진 길에 상대방을 버려 두고 간 적이 있다.
12. 문을 발로 차거나 물건을 던진다.

4 교제폭력(데이트폭력)의 예방과 대처방안

첫째 서로의 다름을 이해하고 존중하는 태도와 자기주장

둘째 전조증상을 보인다면 심각하게 고민

- 주변에 알리고 조언 구하기
- 만약 한 번이라도 신체적, 성적 폭력이 발생한다면 증거확보 후 신고

❖ 경찰 112, 여성긴급전화 1366

셋째 교제폭력(데이트폭력)에 대한 인식전환 및 교육 강화

넷째 미디어 영상물에서 교제폭력(데이트폭력)을 로맨틱하게 다루지 못하도록 심의규정

다섯째 교제폭력(데이트폭력)에 대한 법적 처벌 강화

4 교제폭력(데이트폭력)의 예방과 대처방안

▶ 교제폭력(데이트폭력) 관련 법적 제도 강화

- ✓ 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률(2021년)
 - 보호시설 연계 및 임시숙소 제공, 신변경호, 주거지 순찰 강화,
112 긴급신변보호대상자 등록, 위치추적장치 대여, CCTV 설치,
신원정보 변경, 사후 모니터링 등의 피해자 신변보호제도
- ✓ 교제폭력(데이트폭력) 근절 TF 가동
- ✓ 매년 7~8월 교제폭력(데이트폭력) 집중 신고기간
- ✓ 삼진아웃제 실시

02

.

가정폭력



가정폭력 관련 법

☒ 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(1997)

- 가정폭력이란 가족구성원 사이의 신체적, 정신적 또는 재산상 피해를 수반하는 행위(제2조 1항)
- 배우자나 가족구성원의 고의적인 행동으로 인해 피해 가족원의 재산이나 건강, 정신적인 안녕이 위협을 받고 피해를 받는 신체적·성적·정신적·경제적 폭력

☒ 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(1997)

- 가정폭력 가해자 교정, 보호처분을 우선하여 건강한 가정 회복 목적
- 가정폭력 실태조사 의무화(여성가족부 3년 주기)

배우자폭력의 유형 및 실태

▶ 배우자폭력의 유형

출처 한국여성정책연구원(2022). 2022년 가정폭력실태조사 연구. 편집함.

유형	행동
신체적 폭력	• 다치게 할 수 있는 물건을 던지는 행동 • 밀치거나 팔, 어깨, 머리 등을 움켜잡는 행동 • 손바닥으로 뺨이나 머리, 몸을 때리는 행동 • 목을 조르거나 코나 입을 막는 등 숨을 쉬지 못하게 하거나 고의로 화상을 입히는 행동
성적 폭력	• 원하지 않는 성관계를 강요하거나 원하지 않는 형태의 성관계를 강요하는 행동 • 신체 일부 또는 성행위를 동의 없이 촬영하는 행동 • 신체 일부 또는 성행위를 촬영한 사진, 동영상, 성적 합성물 등을 동의 없이 올리거나 올리겠다고 협박하는 행동
경제적 폭력	• 생활비를 부담해야 하지만 일부러 생활비를 주지 않는 행동 • 수입과 지출을 독점하는 행동 • 돈이나 재산을 빼앗거나 빚을 떠넘기는 행동
정서적 폭력	• 모욕하거나 욕을 하는 행동 • 상대방이 아끼는 사람이나 반려동물을 해치거나 해치겠다고 위협하는 행동 • 상대방 앞에서 자해하거나 자해, 자살하겠다고 위협하는 행동 • 잠을 못 자게 괴롭히는 행동
통제	• 친구, 가족 등 가까운 사람들과 연락하거나 만나지 못하게 하는 행동 • 온라인, 오프라인에서 누구와 연락을 주고받는지 감시하는 행동 • 무시하거나 냉담하게 대하는 행동 • 바람을 피운다고 자꾸 의심하고 화를 내는 행동 • 피임을 거부하거나 성관계 도중 합의 없이 피임 기구를 제거하는 행동

배우자폭력의 유형 및 실태

▶ 지난 1년간 배우자에 의한 폭력 피해 경험

(단위: %)

구분	5개 유형 폭력							
	4개 유형 폭력						통제	피해율 계
	신체적/성적 폭력			경제적 폭력	정서적 폭력	피해율 소계		
	신체적 폭력	성적 폭력	피해율 소계					
전체	1.2	2.3	3.2	0.4	5.7	7.6	24.7	27.5
여성	1.3	3.7	4.6	0.7	6.6	9.4	25.1	28.7
남성	1.0	0.8	1.8	0.2	4.7	5.8	24.3	26.3

출처 한국여성정책연구원(2022). 2022년 가정폭력실태조사 연구.

1

배우자폭력의 유형 및 실태



배우자로부터 폭력 피해 경험자

- '별다른 대응을 한 적이 한 번도 없다' 약 53%
 - 폭력 상황에서 '주위에 도움을 청한 경우' 1% 미만
- '대응하면 폭력이 심해질 것 같아서' 여성 응답이 6배 더 높음



폭력발생 이후 도움 요청 대상

- '경찰 신고' 1% 미만
- '경찰이 도와줄 수 없을 것 같아서' 여성 응답이 약 3.3배 높음

1

배우자폭력의 유형 및 실태



가해자) 배우자폭력 가해한 이유

- '나를 무시해서 또는 무시할까봐' 약 48%
- '배우자로서의 의무와 도리를 제대로 하지 않아서' 약 26%
- '특별한 이유 없이' 약 23%

→ '무시해서 또는 무시할까봐', '특별한 이유 없이' 남성응답 높음



아동학대 관련 법

☒ 아동학대(아동복지법, 1981)

- 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것과 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 것(제3조7호)
- 민법 제915조 친권자의 자녀에 대한 징계권 폐지(2021)
 - 적극적인 가해행위뿐만 아니라 소극적 의미의 단순 체벌까지 아동학대의 정의에 포함(아동권리보장원 홈페이지)
 - 아동학대범죄는 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법이 아니라 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법(2014년 제정) 우선 적용함

아동학대의 유형 및 실태

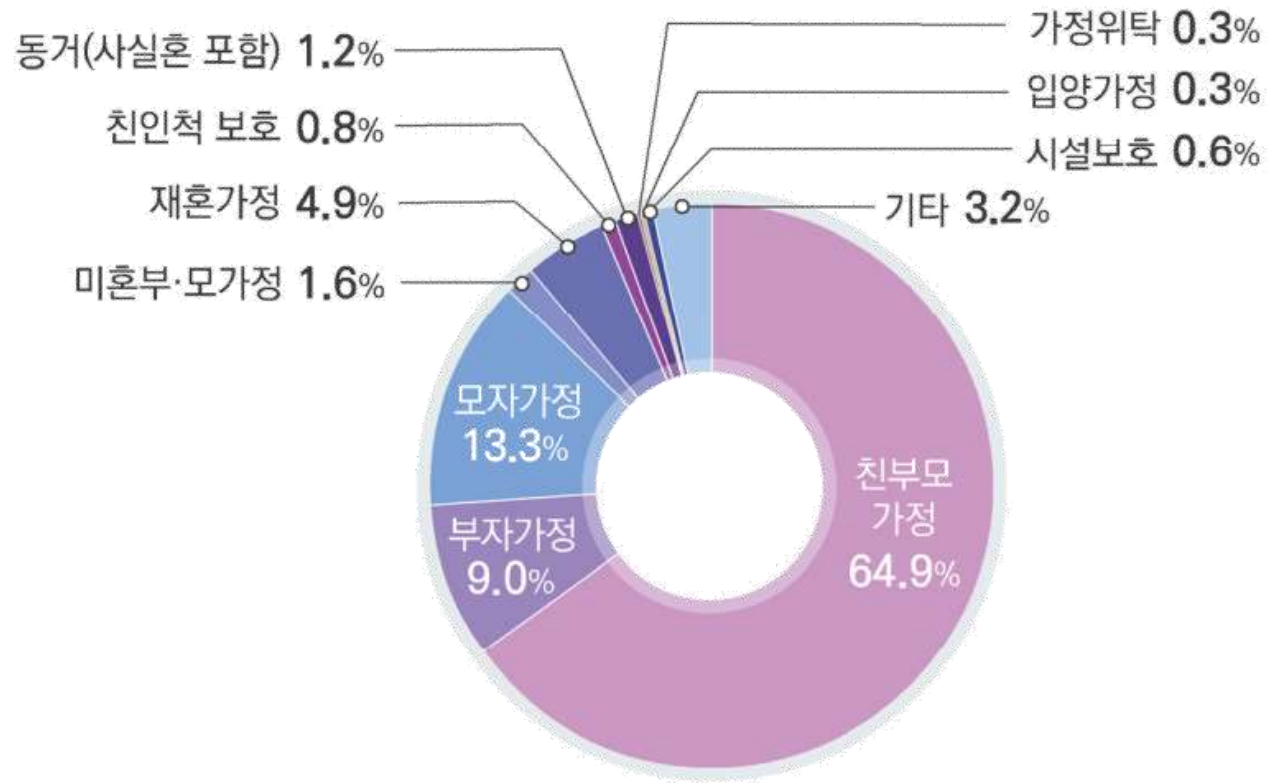
▶ 아동학대의 유형 및 실태

출처 한국여성정책연구원(2022). 2022년 가정폭력실태조사 연구.

유형	행동			
신체적 학대	• 손바닥으로 뺨이나 머리를 때리는 행동 • 허리띠, 몽둥이 등 다칠 수 있는 물건으로 때리는 행동 • 아동을 잡고 던지거나 넘어뜨리는 행동 • 주먹이나 발로 세게 때리는 행동 • 사정없이 마구 때리는 행동 • 목을 조르거나 코와 입을 막는 등 숨을 쉬지 못하게 하는 행동 • 고의로 화상을 입히는 행동 • 칼이나 흉기 등으로 위협하거나 다치게 하는 행동			
정서적 학대	• 때리겠다고 위협하는 행동 • 욕하거나 나쁜 말을 퍼붓는 행동			
방임	• 식사를 제때 챙겨주지 않는 행동 • 진료가 필요한데도 병원에 데리고 가지 않거나 진료를 받지 못하게 하는 행동 • 술이나 약물에 취해서 아동을 돌보지 않는 행동 • 어른과 함께 있어야 하는 상황임에도 불구하고 혼자 있게 하는 행동			
구분	신체적 폭력	정서적 폭력	방임	가해율 계(%)
전체	4.0	10.2	0.5	11.7

아동학대의 유형 및 실태

▶ 피해아동의 가족유형



노인학대의 유형 및 실태

▶ 노인학대의 유형

유형	행동
신체적 학대	• 화풀이를 물건던지기, 부수기 등의 기물파손으로 표현하는 행동 • 밀치거나 넘어뜨리는 행동 • 방이나 제한된 공간에 강제로 가두거나 묶어두는 행동
정서적 학대	• 가족으로부터 따돌리거나 가족모임 또는 의사결정 과정에서 자주 소외시키는 행동 • 신체적 기능의 저하로 인한 실수(실변, 실금)를 비난하는 행동 • 부양부담으로 인한 스트레스를 노골적으로 표현하는 행동
경제적 학대	• 연금, 임대료 등의 소득 또는 저축, 주식 등을 가로채거나 임의로 사용하는 행동 • 동의 없이 부동산에 대한 권리를 임의로 행사하거나 강제로 명의변경 하는 행동 • 유언장을 허위로 작성하거나 변조하여 재산을 취하는 행동
방임	• 길이나 낯선 장소에 버려 사고를 당할 수 있는 위험한 상황에 처하게 하는 행동 • 연락 또는 왕래하지 않고 방치하는 행동 • 동의 없이 시설에 입소시키거나 병원에 입원시키고 연락을 끊는 행동

노인학대의 유형 및 실태

▶ 지난 1년간 가족원에 의한 노인학대 피해

구분	신체적 학대	정서적 학대	경제적 학대	방임	계(%)
전체	0.4	3.3	0.4	0.5	4.1
여성	0.3	4.1	0.2	0.5	4.9
남성	0.4	2.3	0.6	0.6	3.1

✓ 노인학대 피해자

→ 요청하지 않은 이유 :

'가족이라' 약 60%, '창피하고 자존심 상해서' 약 28%, '그 순간만 넘기면 되어서' 9.7%

✓ 노인학대 가해자

• 아들 약 66%, 며느리 약 31%, 딸 약 3%

→ 동거 중 12%, 비동거 88%

4

가정폭력의 문제점

- ✓ 우울증, 자존감 저하, 수치심, 공격성, 고도의 스트레스,
외상후 스트레스 장애 등 매우 심각한 영향
- ✓ 가해자의 폭력 정당화, 피해자 탓 등 **가스라이팅(Gas lighting)**
- ✓ **학습된 무기력**, 자기보호력 상실, 사회불안 증상, 고립
- ✓ 가정폭력 장면에서 노출된 **자녀의 발달단계 문제** 발생
 - 유아기 : 부모와의 애착 불안정 형성, 대인관계 부정적 영향
 - 학령기 : 낮은 자존감, 부정적 자아상, 죄책감 등
남아는 공격적 행동, 여아는 우울 및 불안 등 정서적 문제
 - 청소년기 : 수치심으로 인한 사회적 고립, 불안, 가해자와의 동맹,
부모역할 대행, 폭력행동, 분노, 우울, 가출, 비행 등

4

가정폭력의 문제점

▶ 가정폭력의 4가지 특성

첫째 은폐성

둘째 반복성

셋째 중복성

넷째 순환성



5

가정폭력의 원인

- 첫째 권위주의적인 가부장적 의식
- 둘째 강한 가족주의
- 셋째 병리적 가족체계 및 파괴적 갈등대처방법
- 넷째 학습된 폭력
- 다섯째 아동기 상실이나 성장과정의 부정적 경험
- 여섯째 분노조절장애와 공감능력의 부족
- 일곱째 음주와 가정폭력

6

가정폭력의 예방과 대처방안

- ✓ 첫째, 가정폭력에 대한 잘못된 인식 개선
- ✓ 둘째, 폭력 허용적인 사회문화의 개선
- ✓ 셋째, 건강한 가족관계의 형성
- ✓ 넷째, 가정폭력 관련 법 및 제도 인지도 제고
 - 1366을 통해 위기 개입 상담과 종합적인 도움
 - 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 : 가해자이지만 가족원을
범죄자로 낙인찍기 어려운 딜레마를 고려함. 이에 가정폭력으로 신고된다 하더라도
반드시 전과자가 되는 것은 아님. 가정보호사건으로 보호처분이 가능하도록 함.

6

가정폭력의 예방과 대처방안

- ✓ 첫째, 가정폭력에 대한 잘못된 인식 개선
- ✓ 둘째, 폭력 허용적인 사회문화의 개선
- ✓ 셋째, 건강한 가족관계의 형성
- ✓ 넷째, 가정폭력 관련 법 및 제도 인지도 제고
 - 1366을 통해 위기 개입 상담과 종합적인 도움
 - 가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 : 가해자이지만 가족원을
범죄자로 낙인찍기 어려운 딜레마를 고려함. 이에 가정폭력으로 신고된다 하더라도
반드시 전과자가 되는 것은 아님. 가정보호사건으로 보호처분이 가능하도록 함.
 - 신고접수 시 경찰출동 의무화, 응급 및 임시조치 등 폭력 가해자에 대한 초동 조치
신고한 사람에 대한 비밀은 보장, 검찰은 재발 우려 시 가해자에 대한 퇴거 격리,
유치장, 구치소 유치 청구 가능, 피해자는 보호시설에 자녀와 동반 입소가 가능

6주차 친밀한 폭력

● CONTENTS ●

01

•

교제폭력
(데이트폭력)

02

•

가정폭력

6주차 친밀한 폭력

● 워크시트 ●

항목	나	연인
1. 큰소리로 호통을 친다.		
2. 온종일 많은 양의 전화와 문자를 한다.		
3. 상대방의 통화내역이나 문자 등 휴대전화를 점검한다.		
4. 옷차림이나 헤어스타일 등을 자신이 좋아하는 것으로 하게 한다.		
5. 다른 사람들을 만나는 것을 싫어한다.		
6. 날마다 만나자고 하거나 기다리지 말라는 데도 기다린다.		
7. 만날 때마다 스킨십이나 성관계를 요구한다.		
8. 과거를 끈질기게 캐묻는다.		
9. 헤어지면 죽어버리겠다고 한다.		
10. 둘이 있을 때는 폭력적이지만 다른 사람이 있으면 태도가 달라진다.		
11. 싸우다가 외진 길에 상대방을 버려두고 간 적이 있다.		
12. 문을 발로 차거나 물건을 던진다.		